

처분번호

2023-05

주의요구

제 목 : 구매·용역계약 대가 지급 지연

담당부서 : 총무전산실, 인재경영실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 계약이 체결된 물품 구매 및 용역에 대해 계약된 물건이 납품(용역의 경우 완료 및 준공)되어 검수가 완료되면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제15조(대가의 지급) 제2항, 동법 시행령 제58조(대가의 지급), 「계약업무요령」 제59조(대가의 지급)에 근거하여 계약상대자에게 규정된 기한 내에 대가를 지급하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제59조 제1항에 따르면, 법 제15조 제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다고 규정하고, 동 시행령 제59조 제6항에 위 사항으로 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일은 제외한다고 명기하고 있다.

또한, 상기 시행령과 관련된 기획재정부 고시 제2022-33호 「국가계약법 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 따라, 2023년 6월 30일까지는 기획평가원의 부담이 되는 구매계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자가 청구한 날부터 3일 이내에 지급하여야 한다. 그러나 용역계약의 경우에는 세 부서*를 걸쳐 대금이 지급되어 3일 이내에 지급이 현실적으로 어려움이 있어 기획재정부 고시 제2022-33호 기준 적용 대상에서 제외하였다.

* 용역계약 대금지급 절차 : 발주부서(지급신청) → 계약부서(검토) → 지급부서(지출)

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간(2022.1.1.~2023.5.31) 동안 체결된 구매·용역 계약체결 건 중 물품 납기일(용역의 경우 준공일)에 검수가 완료된 구매계약 60건과 용역계약 80건을 대상으로 계약대가 청구일과 계약대가 지급일을 대조검토한 결과, 구매계약 대가는 청구일로부터 3일(공휴일 및 토요일 제외), 용역계약 대가는 청구일로부터 5일을 초과한 사례가 있음이 [표 5]와 같이 확인되었다.

[표 5] 구매·용역 계약대가 지급 지연 현황

구분	검토 대상 건수	계약대가 지급 지연 건수			
		1일 지연	2일 지연	9일 지연	총 지연 건수
구매계약	60건	4건	3건	-	7건
용역계약	80건	-	-	1건	1건

※ 구매계약 3일, 용역계약 5일 이내 대가를 지급해야 함

다만, 지연 건들의 지연사유를 확인하는 과정에서, [표 6]에서 용역계약 건의 경우 계약 부서인 총무전산실 계약담당자가 2021년부터 3차례에 걸쳐 검수 및 대금지급 절차를 공지했음에도([별첨] 참조), 본 계약을 요구한 EN센터 담당자가 검수와 대금청구 절차를 혼선하여 대금지급 기한을 초과한 것으로 확인되었다.

[표 6] 구매·용역계약 계약대가 지급 지연 내역

구분	계약명	계약상대자	계약 요구부서	계약금액(원)	계약대가 청구일	계약대가 지급일	대금지급 소요일
구매	인쇄(2022 하반기 국가연구 개발사업 예비타당성조사 교육 자료집 510부 외 행사물품)	DD	EM센터	4,653,000	2022.12.05.	2022.12.09.	4
	인쇄(제7회 연구자권익보호 회의 자료 63부 및 행사물품)	DA	ET센터	539,000	2022.11.22.	2022.11.28.	4
	인쇄(제5차 과학기술기본계획 대국민 공청회 자료집, 행사물품)	DA	ED센터	3,938,000	2022.12.05.	2022.12.09.	4
	인쇄(R&D and Beyond 2022_100부)	DH	EE센터	16,470,000	2022.12.29.	2023.01.05.	5
	인쇄(Asian Research Policy 2022_100부)	DH	EE센터	12,570,000	2022.12.29.	2023.01.05.	5
	구매(개원기념식 다과비(떡세트))	DI	EW실	1,264,000	2023.02.01.	2023.02.08.	5
	구매(개원 24주년 기념식 시상(꽃다발)_55EA)	DJ	EW실	1,650,000	2023.02.08.	2023.02.14.	4
용역	2021년 4차 국가 R&D사업 예비타당성조사 특허동향조사	DK개발원	EN센터	20,000,000	2022.05.16.	2022.05.27.	9

주) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제59조 제6항에 의거 공휴일, 토요일은 소요일 산정 시 제외함

관계자 의견 및 검토결과

계약담당 주관부서(총무전산실)에서는 청구일로부터 계약대가 지급 지연 건 총 8건에 대해 확인하였고, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 계약대가 지급에 대한 관리 감독을 철저히 하여 관련 법령을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국과학기술기획평가원장은

앞으로 계약대가 지급 지연 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 대한 관리·감독을 철저히 하고, 관계 법령을 위배한 구매계약 관계자 및 사업부서 관련자에 대하여 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

※ 관련자

연번	소 속 (현 소속)	직위(직급)	성 명	담당업무	담당기간	비고
1	DG센터 (EW실)	실장	FA	'21.9.1.~'22.7.31.	EW실 총괄	주의
2	EW실	실장	FB	'22.8.1.~현재	EW실 총괄	주의
3	EW실	-원	FC	'20.9.1.~현재	물품구매 담당	주의
4	EP실 (EW실)	-원	FD	'20.9.1.~'23.2.28.	용역계약 담당	주의
5	EN센터	-원	FF	'18.4.1.~현재	예비타당성조사/사업계획적 정성재검토 용역계약 담당	주의

【별첨】 용역계약부서(총무전산실)에서 공지한 검수 및 대금지급 절차 안내 내역

○ (1차) '용역계약업무 사용자매뉴얼 개선 안내'(2021.3.4.)

[첨부파일 '03-1 용역계약업무 사용자매뉴얼(2021.3.)' 9쪽]

※ 대금지급 절차

- ① (업체) 완료계 및 최종 산출물 제출
 - ② (사업부서) 14일 이내* 검수 후 검수조서 작성 및 확인통보(결과 미흡시 보완요청)
 - ③ (업체) 세금계산서 발행 및 대금청구
 - ④ (사업부서) 5일 이내** 대금 지급
- ※ 기간 산정 시 주말 및 공휴일 제외

* 「국가계약법 시행령」 제55조 제1항

** 「국가계약법 시행령」 제58조 제1항

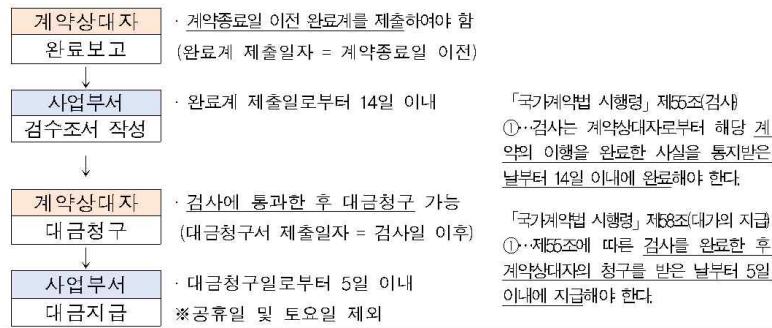
○ (2차) '용역계약 변경 및 유의사항 안내'(2021.8.6.)

[첨부파일 '용역계약 변경(유의)사항(공지)' 3쪽]

□ 기타 유의사항

○ 검수 및 대금지급 절차

- 관련 법령상 규정된 검수/대금지급 절차는 다음과 같음. 대금지급을 위한 서류구비 시 순서, 일정 등 준수



○ (3차) '용역공사 계약 검수방법 변경 안내'(2022.1.13.)

[첨부파일 '검수기능 활용 안내(2022.1.)' 2쪽]

□ 유의사항

- 검사자가 여러 명일 경우 결재선에 추가(검토)하여 결재상신
- 첨부하는 완료계의 제출일과 시스템에 입력되는 완료일(납품일)이 일치하여야 함.
- 검수 및 대금지급 절차(검사합격 후 대금청구)를 반드시 준수

[검수 및 대금지급 절차]

